

시 정 사 항

1. 제 목 : 육아휴직 후 미복직자 고용안정장려금 신청에 관한 사항

2. 관계기관 : ▲ ▼ 실, B보훈병원, 부산보훈병원

2. 내 용 : 우리 공단에서는 출산 및 육아와 관련하여 분만휴가 또는 육아휴직을 신청하는 직원들에 대하여 휴가 및 휴직을 제공하고 이와 관련한 추가 인력이 필요한 경우에는 대체 인력을 채용하여 업무공백을 최소화하도록 하고 있습니다.

「고용보험법시행령」 제29조 제1항 제3호에 따르면  부장관은 피보험자인 근로자에게 출산전후휴가(이하 “분만휴가”라 한다) 또는 육아휴직 등을 30일 이상 부여하거나 허용하고 대체인력을 고용한 사업주에게 [표 1]과 같이 출산육아기 고용안정장려금(이하 “대체인력 지원금”이라 한다)을 지급하도록 되어 있습니다.

[표 1] 대체인력 지원금 신청요건

지원대상	지원액	지원기간	신청요건
분만휴가 및 육아휴직 대체인력을 고용한 사업주	300천원 (월)	최대 15개월 ·분만휴가 3개월 ·육아휴직 12개월	① 분만휴가, 육아휴직 시작일 전 60일이 되는 날 이후 대체인력을 고용하여 30일 이상 계속 고용할 것 ② 분만휴가, 육아휴직이 끝난 후 휴가 등을 사용한 근로자를 30일 이상 계속 고용할 것 ③ 대체인력을 고용하기 전 3개월부터 고용 후 1년까지 고용조정으로 다른 근로자를 이직시키지 아니할 것

따라서, 직원에게 30일 이상의 분가휴가 및 육아휴직을 부여하고 해당 직원에 대한 대체인력을 30일 이상 운영한 경우에는  부에 대체인력 지원금을 신청하여야 할 것입니다.

이에 관련 각 보훈병원별 대체인력 지원금 신청 담당자들은 분만휴가 및 육아휴직자가 복직한 후 30일이 경과(「고용보험법시행령」 제29조 제1항 제3호 나목의 요건을 충족하는 시점)한 시점에 해당 근로자의 지원금을 신청하고 있으나,

분만휴가 3개월과 연속하여 육아휴직을 사용한 후에 복직하지 않고 퇴사한 경우 '휴가 및 휴직 종료 후 30일 이상 고용' 조건을 충족하지 못하므로 대체인력을 채용하여 운영하였더라도 지원금을 신청하지 못하고 있습니다.

그런데 부산보훈병원 종합감사 예비조사 기간 중 분만휴가와 육아휴직을 연속하여 사용하고 복직하지 않은 경우 분가휴가와 육아휴직을 분리하여 분만휴가 기간 중 운영된 대체인력에 대한 지원금 신청 가능여부를 부산○○○○○○청에 질의한 결과, 분만휴가 종료 후 연속하여 육아휴직을 사용하였더라도 육아휴직 기간이 30일을 초과하는 경우 육아휴직기간을 재직기간으로 간주(분만휴가 종료 후 30일 이상 계속 고용 조건을 충족)하여 분만휴가 기간 중 운영한 대체인력에 대한 지원금은 지급이 가능한 것으로 회신을 받았습니다.

이에 따라 그동안 신청하지 않았던 육아휴직 종료 후 복귀하지 않은 직원들에 대한 분만휴가 기간 중 대체인력 지원금 5,470,000원(부산 5명 3,670,000원, B 2명 1,800,000원)을 [표 2]와 같이 신청이 가능한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 분만휴가 기간 대체인력 지원금 신청 가능금액

소속	육아휴직자						대체인력 운영 기간		대체인력 지원금 (천원)
	사번	분만휴가		육아휴직		퇴사	시작	종료	
		시작	종료	시작	종료				
부산	*****	'16. 1. 1.	'16. 3.30.	'16. 3.31.	'17. 3.30.	'16. 6.30.	'16. 2.18.	'16. 3.30.	430
	*****	'15.10.16.	'16. 1.13.	'16. 1.14.	'17. 1.13.	'16.12.31.	'15.11. 1.	'16. 1.13.	730
	*****	'15. 5.16.	'15. 8.13.	'15. 8.14.	'16. 8.13.	'16. 8.13.	'15. 5.16.	'15. 8.13.	890
	*****	'15. 3. 1.	'15. 5.29.	'15. 5.30.	'16. 5.29.	'16. 5.29.	'15. 3. 1.	'15. 5.29.	890
	*****	'14.10.16.	'15. 1.13.	'15. 1.14.	'16. 1.13.	'16. 1.13.	'14.11. 1.	'15. 1.13.	730
B	*****	'15. 4.13.	'15. 7.11.	'15. 7.12.	'16. 6.30.	'16. 6.30.	'15. 4. 6.	'15. 7.11.	900
	*****	'15. 7.30.	'15.10.27.	'15.10.28.	'16. 6.30.	'16. 6.30.	'15. 6. 1.	'15.10.27.	900
합계(7명)									5,470

※ 기존 지원금 담당자들은 분만휴가(최대 90일)만을 사용하는 경우 대체인력을 운영하지 않아 분만휴가 대체인력 지원금만을 별도로 신청해야 하는 사례가 없었으며, 분만휴가와 연속하여 휴직을 사용하여 6개월 이상 인력 공백이 발생하는 경우에 한하여 대체인력을 운영하고 휴직 종료 후 일괄하여 지원금을 신청하는 실태로 공백기간(분만휴가+육아휴직) 전체에 대한 하나의 지원금으로 이해하고 업무를 처리

4. 조치할 사항

○ B·부산보훈병원장은

- 육아휴직 종료 후 복귀하지 않은 직원들에 대한 분만휴가 기간 중 대체인력 지원금 5,470,000원(부산 5명 3,670,000원, B 2명 1,800,000원)을 신청하여 회수하시기 바라며,(시정)

○ ♣♣이사는

- 교육 등을 통해 전체 공단 소속기구에서 육아휴직 후 미복직자에 대한 분만휴가 기간 운영된 대체인력에 대한 지원금 신청이 누락되는 일이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)